

A controvérsia posta nestes autos restringe-se, nesta fase, ao exame da regularidade formal dos embargos de declaração opostos por TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA, HIROMI SOARES, RICARDO MORIYA SOARES e ARMANDO TEIXEIRA SOARES, com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão de Id. 29110755, bem como à apreciação de embargos anteriores de Id. 29195712.

No que tange aos embargos de declaração de Id. 29489154, verifica-se que o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2025 iniciando-se a contagem do prazo recursal na forma do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil, a partir do primeiro dia útil subsequente à data em que o sistema registrou a ciência das partes, o que se deu em 18 de agosto de 2025.

Assim, o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC expirou em 22 de agosto de 2025, sendo intempestivo o recurso interposto somente em 26 de agosto de 2025.

A preclusão temporal, nestes casos, opera de pleno direito e impede o conhecimento do recurso, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Registre-se que o sistema oficial de tramitação processual consigna com precisão a data da ciência, cuja presunção de veracidade somente se elide por prova robusta de defeito técnico, o que não se verifica nos autos.

Afasta-se, ainda, a alegação de omissão quanto à prevenção da Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, por ausência dos pressupostos legais para sua configuração. Conforme pacificado pela Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

No caso em apreço, a ação supostamente conexa já se encontrava definitivamente julgada quando da distribuição da presente demanda, circunstância que afasta a incidência da regra de prevenção e, por consequência, a necessidade de redistribuição por conexão. Não há, pois, vício a ser sanado nesse ponto.

Quanto aos embargos de declaração de Id. 29195712, observa-se que seu objeto circunscreve-se ao inconformismo com o indeferimento do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual (Id. 28898976), medida esta superada com o julgamento do mérito recursal por meio do acórdão de Id. 29110755, tornando-se prejudicada a análise da insurgência por perda de objeto.

Em razão da superveniência do julgamento definitivo da apelação, resta esvaziada a utilidade jurídica da apreciação deste segundo recurso aclaratório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **voto no sentido de não conhecer dos embargos de declaração de Id. 29489154, por intempestivos, e de julgar prejudicados os embargos de declaração de Id. 29195712, por perda superveniente de objeto.**

É o voto.

P.R.I. Em razão da não interrupção do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão (Id. 29110755).

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora